

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC HÓA CHẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2026

SỞ CÔNG THƯƠNG LÀO CAI	
ĐẾN	Số: <u>14708</u>
	Ngày <u>20</u> / <u>7</u> / <u>2026</u>
Chuyên:	
Số và ký hiệu HS:	

**QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính**

CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2025);

Căn cứ Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ);

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 23/BB-VPHC lập ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 128/QĐ-HC ngày 17 tháng 6 năm 2026 và Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng;

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty có tên sau đây:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Mai Hắc Đế, Tổ 36, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Mã số doanh nghiệp: 5300205222.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300205222 do Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai cấp ngày 16/01/2002, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/4/2025.

- Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Quang Nhõn, Giới tính: Nam

- Chức vụ: Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:



2.1. Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định

Cụ thể: Công ty không lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định (nội dung huấn luyện; thông tin về người huấn luyện; nội dung và kết quả kiểm tra).

2.2. Hoạt động hóa chất mà không thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (chemicaldata.gov.vn) theo quy định

Cụ thể: Công ty không nộp báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất năm 2025 trên hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

3. Quy định tại:

3.1. Hành vi vi phạm hành chính thứ nhất:

Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP.

3.2. Hành vi vi phạm hành chính thứ hai:

Hoạt động hóa chất mà không thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (chemicaldata.gov.vn) theo quy định, quy định tại Điều 29 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không áp dụng.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không áp dụng.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính:

- Hành vi vi phạm thứ nhất: Phạt tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);
- Hành vi vi phạm thứ hai: Phạt tiền 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

Số tiền: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không

Tổng số tiền phạt và thu hồi nộp ngân sách nhà nước là: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Đỗ Quang Nhớn là người đại diện theo pháp luật của Công ty bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

a) Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực I hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số 7111, chương 016, tiểu mục 4299 của Sổ Tài chính Hà Nội (mã số: 1058986) tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I; cơ quan ra Quyết định xử phạt: Cục Hóa chất (mã số: 112166) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng bị xử phạt có tên tại Điều 1 bị tạm giữ: Không.

c) Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng để tổ chức thực hiện.
4. Gửi cho Sở Công Thương Lào Cai để biết và phối hợp trong công tác quản lý trên địa bàn.
5. Gửi cho Văn phòng Cục Hóa chất để biết và phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT Phạm Huy Nam Sơn;
- Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn kiểm tra.

CỤC TRƯỞNG



Phùng Mạnh Ngọc

